

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7017/2537

ธนาคาร ศ รี นคร จำกัด	โจทก์
ธนาคาร เอเชีย จำกัด กับพวก	ผู้ร้อง
เจ้าพนักงาน พิทักษ์ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
ผู้ซื้อ ทรัพย์	ผู้คัดค้าน
นาย บุนนาค แซ่เซียว	ผู้คัดค้าน
นาย ไพโรจน์ เขียวอจจริยะ	จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 510

ในการขายทอดตลาดเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านนับ 1 ถึง 2 แล้วหยุดราคาไว้เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการขายทอดตลาดพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ขายหรือไม่ เป็นการทำตามคำโฆษณาบอกขายที่ผู้คัดค้านได้แถลงก่อนเปิดการสุ้ราคา ซึ่งมีผลผูกพันผู้ซื้อตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 510 การกระทำของผู้คัดค้านจึงชอบด้วยกฎหมาย

คดีสืบเนื่องมาจากเจ้าพนักงานพิทักษ์ทรัพย์ผู้คัดค้านได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 51148 และ 696 ปรากฏว่านายบุนนาค แซ่เซียว ผู้ซื้อทรัพย์เป็นผู้ประมูลซื้อได้ผู้ร้องที่ 1 ยื่นคำร้องต่อผู้คัดค้านขอให้ยกเลิกการขายทอดตลาดแต่ผู้คัดค้านมีคำสั่งให้ยกคำร้อง ผู้ร้องทั้งสามยื่นคำร้องว่าผู้คัดค้านทำการขายทอดตลาด

ทรัพย์สินของลูกหนี้โดยมิชอบและราคาที่ขายต่ำเกินไป ขอให้คำสั่งเพิกถอนการขายทอดตลาดให้ผู้คัดค้านประกาศขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

ผู้คัดค้านยื่นคำคัดค้านว่า การขายทรัพย์สินของลูกหนี้ได้กระทำโดยชอบแล้ว ขอให้ยกคำร้อง

ศาลชั้นต้นเห็นว่า ไม่ปรากฏว่าผู้คัดค้านกระทำการไปโดยมิชอบด้วยกฎหมายหรือระเบียบแต่อย่างใด จึงไม่มีเหตุที่จะเพิกถอนการขายทอดตลาดรายนี้ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม

ผู้ร้องที่ 1 และ 3 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้เพิกถอนการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 51148 และ 696 ตำบลหนองจะบกอำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ของลูกหนี้ให้ผู้คัดค้านดำเนินการขายทอดตลาดใหม่ต่อไป

ผู้คัดค้านและผู้ซื้อทรัพย์สินฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ข้อเท็จจริงเบื้องต้นฟังได้ว่าเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2532 ผู้คัดค้านได้ทำการขายทอดตลาดที่ดินโฉนดเลขที่ 51148 และ 696 ตำบลหนองจะบก อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา ของลูกหนี้ตามที่ประกาศไว้ ณ สำนักงานบังคับคดีและวางทรัพย์สินฎีภาคที่ 3 โดยกำหนดเงื่อนไขในการขายไว้ว่าผู้คัดค้านจะขานราคาครั้งแรกเป็นเงิน 11,400,000 บาท และผู้สู้ราคาจะต้องเสนอสู้ราคาเพิ่มขึ้นเป็นเงินครั้งละ 100,000 บาทเมื่อผู้สู้ราคาเสนอสู้ราคาแล้วผู้คัดค้านจะขานราคาและนับ 1 สามสี่ครั้ง หากมีผู้สู้ราคาสูงขึ้นก็จะขานราคาและนับ 1 สามสี่ครั้งใหม่ การขานราคาแต่ละครั้งผู้คัดค้านจะบันทึกราคาไว้เป็นหลักฐานแล้วอ่านให้ผู้เข้าสู้ราคาซื้อทรัพย์สินฟังด้วยหากไม่มีผู้ใดสู้ราคาอีกก็จะนับ 2 สามสี่ครั้ง เพื่อรอให้มีการสู้

ราคาสูงขึ้น ถ้าหากไม่มีผู้ใดสู้ราคาแล้ว ผู้คัดค้านจะหยุดราคาไว้แล้วนำเสนอผู้อำนวยการขายทอดตลาดพิจารณาและมีคำสั่งว่าจะอนุมัติให้ขายหรือไม่ เมื่อมีคำสั่งประการใดผู้คัดค้านก็จะปฏิบัติตามคำสั่งนั้น ในกรณีมีคำสั่งอนุมัติให้ขาย ผู้คัดค้านจะนับ 3 และเคาะไม้โดยไม่เปิดโอกาสให้มีการสู้ราคาต่อไปอีก ในวันดังกล่าวมีผู้ลงชื่อเข้าสู่ราคาซื้อทรัพย์สินของลูกหนี้ต่อผู้คัดค้านคือผู้ซื้อทรัพย์สินกับพวก ผู้ร้องที่ 1 ผู้ร้องที่ 3 และนายรัชชัย พงษ์สุวรรณ ปรากฏตามรายงานการขายทอดตลาดที่ดิน เอกสารหมายเลข จ.พ.7 และก่อนขายทอดตลาดผู้คัดค้านได้ประกาศแจ้งเงื่อนไขดังกล่าวให้ผู้เข้าสู่ราคาซื้อทรัพย์สินทราบแล้ว เมื่อผู้คัดค้านเปิดประมูลการขายทอดตลาด ผู้สู้ราคาซื้อทรัพย์สินได้เสนอราคาสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกระทั่งผู้ซื้อทรัพย์สินเสนอราคา 12,100,000 บาท ผู้คัดค้านได้ขานราคาและนับไปถึง 2 แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดสู้ราคาให้สูงขึ้นไปอีก ผู้คัดค้านจึงหยุดราคาไว้แล้วเสนอเรื่องให้ผู้ผู้อำนวยการขายทอดตลาดพิจารณา ระหว่างนี้ผู้ร้องที่ 3 ได้เสนอสู้ราคาสูงขึ้นไปอีกเป็นเงิน 12,200,000 บาท แต่ผู้คัดค้านไม่ยินยอมให้มีการสู้ราคาต่อไปและได้นับ 3 แล้ว เคาะไม้ขายให้แก่ผู้ซื้อทรัพย์สินตามที่ได้รับอนุมัติให้ขายจากผู้ผู้อำนวยการขายทอดตลาดคดีมีปัญหาวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านและผู้ซื้อทรัพย์สินว่า ผู้คัดค้านขายทอดตลาดทรัพย์สินพิพาทไปโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ เห็นว่าการที่ผู้คัดค้านนับ 1 ถึง 2 แล้วหยุดราคาไว้เพื่อนำเสนอผู้อำนวยการขายทอดตลาดพิจารณาว่าจะอนุมัติให้ขายหรือไม่นั้น เป็นการทำตามคำโฆษณาบอกขายที่ผู้คัดค้านได้แถลงก่อนเปิดประมูลการสู้ราคา ซึ่งมีผลผูกพันผู้ซื้อตามความในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 510 การกระทำของผู้คัดค้านจึงชอบด้วยกฎหมาย การที่มีผู้สู้ราคาสูงขึ้นไปอีก ในระหว่างนี้จึงเป็นการสู้ราคาเมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ผู้คัดค้านได้โฆษณาเปิดโอกาสให้มีการสู้ราคาได้เสียแล้ว การสู้ราคาดังกล่าวจึงไม่มีผลตามกฎหมายและไม่เป็นเหตุให้ต้องเปิดการประมูลสู้ราคากันต่อไปอีก เพราะมิฉะนั้นแล้วการขายทอดตลาดก็อาจจะยืดเยื้อออกไปไม่มีที่สิ้นสุด ที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 วินิจฉัยว่าการขายทรัพย์สินของลูกหนี้ในคดีล้มละลายจะต้องปฏิบัติ

ให้เป็นผลดีที่สุดเพื่อประโยชน์ต่อกองทรัพย์สินของลูกหนี้และเจ้าหนี้ทั้งหลายแตกต่างจากการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีอื่นซึ่งมิได้มีบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าวนั้น ศาลฎีกาไม่เห็นพ้องด้วยเพราะไม่ว่าเป็นการขายทอดตลาดทรัพย์สินในคดีล้มละลายหรือในคดีอื่น ๆ ผลปฏิบัติย่อมจะต้องเป็นอย่างเดียวกัน กล่าวคือจะต้องขายให้เป็นผลดีทั้งแก่เจ้าหนี้และลูกหนี้รวมตลอดถึงบุคคลที่มีผลประโยชน์เกี่ยวข้องด้วยกันทั้งสิ้น อนึ่งการขายทอดตลาดในคดีนี้ไม่มีข้อโต้แย้งขึ้นมาว่า ผู้คัดค้านขายทอดตลาดไปในราคาต่ำกว่าราคาในท้องตลาด จึงไม่มีข้อที่ศาลจะยกขึ้นมาอ้างว่าการขายทอดตลาดมิได้เป็นไปเพื่อประโยชน์แก่เจ้าหนี้และลูกหนี้ที่จะยกขึ้นมาเป็นเหตุให้เพิกถอนการขายทอดตลาดได้ การขายทอดตลาดของผู้คัดค้านในคดีนี้จึงชอบแล้ว คำพิพากษาศาลอุทธรณ์ภาค 1 "ไม่ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา"

พิพากษากลับ ให้ยกคำร้องของผู้ร้องทั้งสาม

(สะสม สิริเจริญสุข-สมาน เวทวินิจ-สมชัย สายเชื้อ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ